

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1858 -
1861/2535

นายบุญทัน ขำหินตั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
นายวัลลภ ประดิษฐ์ด้วง ทนายโจทก์ที่
3 ที่ 6 ที่ 7 และที่ 9

โจทก์
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า โจทก์ที่ 3 ที่ 6 ที่ 7 และที่ 9 ยื่นฎีกา จะชนะคดีในชั้นศาลฎีกา โปรด
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 203)

คดีทั้งสี่สำนวนนี้ เดิมศาลชั้นต้นพิจารณาและพิพากษารวมกันมากับคดีแพ่ง
หมายเลขแดงที่ 315,316,318 และที่ 321/2531 ของศาลชั้นต้น แต่คดีดังกล่าวถึงที่
สุดโดยคู่ความมิได้อุทธรณ์ คงขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 1 เฉพาะ 4
คดีนี้ซึ่งเป็นคดีหมายเลขแดงที่ 317,319,320 และที่ 322/2531 ของศาลชั้นต้น โดย
ศาลชั้นต้นให้เรียกโจทก์ในสำนวนคดี หมายเลขแดงที่ 317/2531 ว่าโจทก์ที่ 3
โจทก์ในสำนวนคดี หมายเลขแดงที่ 319/2531 ว่าโจทก์ที่ 6 โจทก์ในสำนวนคดี
หมายเลขแดงที่ 320/2531 ว่าโจทก์ที่ 7 โจทก์ในสำนวนคดี หมายเลขแดงที่
322/2531 ว่าโจทก์ที่ 9

โจทก์ทั้งสี่สำนวนฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยและ พิพากษาว่าหนังสือ
รับรองการทำประโยชน์เลขที่ 1272,1267,1273 และ 1271 ของโจทก์ทั้งสี่ออกโดย

ขอด้วยกฎหมายและที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวไม่ใช่ที่
สาธารณประโยชน์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสี่สำนวน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ที่ 3 ที่ 6 ที่ 7 และที่ 9 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ
196,195)

หนังสือรับรองการทำประโยชน์ทั้งสี่ฉบับมีชื่อของโจทก์ที่ 3ที่ 6 ที่ 7 และที่ 9
ต่างเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์การครอบครองในแต่ละฉบับ (สำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่
317/2531 อันดับ 1 แผ่นที่ 4 แดงที่ 319/2531 อันดับ 1 แผ่นที่ 5, แดงที่
320/2531อันดับ 1 แผ่นที่ 5, แดงที่ 322/2531 อันดับ 1 แผ่นที่ 5)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณีเป็นเรื่องโจทก์ที่ 3 ที่ 6 ที่ 7 และที่ 9 ขอคุ้มครอง
ประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 เห็นสมควรจึง
ห้ามจำเลยกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

พิเคราะห์แล้ว กรณีเป็นเรื่องโจทก์ที่ 3 ที่ 6 ที่ 7 และที่ 9 ขอคุ้มครอง
ประโยชน์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 264 เห็นสมควรจึง

ห้ามจำเลยกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ

(เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิติ-บุญธรรม อยู่พัก)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>